



BEDROCK
A B O G A D O S

ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES · LLAMAMIENTO EN GARANTÍA · JUZGADO 6° CIVIL ORALIDAD MEDELLÍN

Caso Ambiente Azul — Volta Housing

Evaluación realista del caso: hechos que implican a AA, defensas presentadas y probabilidad de derrota.

DOCUMENTO

Memorando Ejecutivo

FECHA

21 de septiembre de 2026

ALCANCE

Confidencial · CEO

Hechos que implican a Ambiente Azul

Contrato de suministro, transporte e instalación (004-20)

El 14 de julio de 2020, Ambiente Azul S.A.S. se comprometió a suministrar, transportar e instalar equipos de piscina, turco y espejo de agua en el proyecto Volta Housing de Envigado. Valor: \$69.557.677. Plazo de entrega: 30 de agosto de 2020.

Entrega documentada

El 23 de agosto de 2023 se suscribió acta de entrega de las zonas húmedas. Ambiente Azul entregó los componentes instalados. En ese momento no hubo observaciones formales de incumplimiento.

Inspección sanitaria revela defecto

El 4 de septiembre de 2023 — doce días después de la entrega — la Secretaría de Salud de Envigado practicó visita de inspección sanitaria y halló deficiencia crítica en el dimensionamiento del sistema de piscina:

- Norma exigía 1 desnatador por cada 60 metros cuadrados de lámina de agua
- Solo se instaló 1 desnatador para el área total
- La deficiencia impedía cumplir requisito sanitario (numeral 3.8 del formato de inspección)

Ambiente Azul sabía las dimensiones

El contrato 004-20 especificaba el alcance exacto. No hay evidencia de cambio de especificaciones. Ambiente Azul conocía las dimensiones al momento de contratar y al momento de instalar.

Hecho consumado sin subsanación

Ubicca Constructora incurrió en costos de reforma. Luego demandó a Ubicca por responsabilidad civil, quien llamó en garantía a Ambiente Azul solicitando el reembolso de lo que tuvo que pagar por corregir el defecto.

Nuestras defensas

Excepción previa: cláusula compromisoria

El contrato 004-20 contiene cláusula décima de compromisorio. Hemos presentado excepción previa argumentando que:

- Las partes renunciaron expresamente a jurisdicción ordinaria
- El pacto arbitral es autónomo e independiente del contrato principal
- El tribunal arbitral (Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín) debe conocer el fondo
- Jurisprudencia colombiana (C.Const., C.Suprema, C.Casación Civil) reconoce que el llamamiento en garantía no desactiva el pacto arbitral

Efecto esperado: Que se declare probada la excepción, se termine el trámite ante el juez ordinario y se remita a arbitraje.

Contestación al fondo

Si la excepción previa no prospera, hemos contestado argumentando:

1. **Entrega conforme contrato:** Ambiente Azul cumplió las especificaciones que el contrato 004-20 indicaba
2. **Responsabilidad de Ubicca en supervisión:** Ubicca, como contratante y directora de la obra, tenía obligación de supervisar y verificar
3. **Cuestión de diseño:** El dimensionamiento es materia de diseño arquitectónico, responsabilidad de Ubicca/Volta, no de componentes de Ambiente Azul
4. **Limitaciones contractuales:** El contrato contiene cláusulas de limitación de responsabilidad

Problema: Estas defensas tienen poco peso frente a la realidad de los hechos.

Análisis de vulnerabilidades

Realidad de los hechos

El defecto es real, está acreditado y no se refiere a una opinión técnica discutible:

- La Secretaría de Salud, autoridad competente, lo halló en inspección formal
- El defecto es objetivo: se necesitaban más desnatadores, solo se instaló uno
- No hay disputa sobre qué se instaló; hay evidencia fotográfica y actas

Culpa de Ambiente Azul

Ambiente Azul sabía exactamente cuánta superficie de lámina había que servir. Contrató el suministro e instalación. Entregó un sistema insuficiente.

El argumento de que “Ubicca debería haber supervisado mejor” no exonera a Ambiente Azul de su obligación fundamental: suministrar e instalar un sistema que cumpliera con norma sanitaria.

Tiempo trabajó en contra

Pasaron casi 3 años entre la firma del contrato (14 jul 2020) y la inspección (4 sep 2023). El defecto fue evidente doce días después de la entrega. Ambiente Azul no hizo reclamo de que el sistema fuera insuficiente ni solicitó correcciones.

Esto refuerza la conclusión de que Ambiente Azul aceptó el desempeño tal como estaba.

Costo de corrección está probado

Ubicca y Volta Housing incurrieron en gastos documentados para subsanar el defecto. Esos costos son reales y cuantificables. El llamamiento no es especulativo.

Defensas débiles en juicio ordinario

Si prospera la excepción previa, vamos a arbitraje con mejor posición (cláusula compromisoria es fuerte).

Si no prospera, llegamos al fondo del juicio ordinario en posición muy frágil:

- No hay cambio de especificaciones documentado
- El defecto está acreditado por autoridad sanitaria
- El costo de la corrección existe
- No hay prueba de que Ambiente Azul alertara sobre deficiencia en la entrega

Conclusión

Evaluación realista: Es probable que Ambiente Azul pierda este caso si va a fondo en juicio ordinario.

La excepción previa de cláusula compromisoria es nuestra mejor defensa; si prospera, nos remite a arbitraje donde tenemos más herramientas procesales.

Si no prospera y vamos a fondo, el juez ordinario muy probablemente encontrará que Ambiente Azul incumplió la obligación de instalar un sistema que cumpliera con norma sanitaria, y condenará a reparar o al pago de los costos que Ubicca tuvo que incurrir.

Recomendación inmediata: Enfoque total en que la excepción previa prospere y se remita a arbitraje. Si eso no sucede, considerar transacción antes de ir a sentencia en lo ordinario.